أو خضب رأسه بحناء او ادهن بزيت ونحوه او لبس مخيطا او ستر رأسه يوما كاملا او حلق ربع رأسه او محجمه او احد ابطيه او عانته او رقبته او قص اظفار يديه ورجليه بمجلس او يدا او رجلا او ترك واجبا مما تقدم بيانه وفي اخذ شاربه حكومة * والتي توجب الصدقة بنصف صاع ٤٨٤ من بر او قيمته هي ما لو طيب اقل من عضو أو لبس مخيطا او غطى رأسه اقل من يوم او حلق اقل من ربع رأسه او قص ظفرا وكذا لكل ظفر نصف صاع الا ان يبلغ المجموع دما فينقص ماشاء منه كخمسة متفرقة او طاف للقدوم او للصدر محدثا او تجب شاة ولو طاف جنبا او ترك شوطا من طواف الصدر وكذا لكل شوط من أقله او حصاة من احدى الجمار وكذا لكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم الا ان يبلغ دما فينقص ماشاء او حلق رأس غيره او قص اظفاره وان تطيب او لبس او حلق بعذر تخير بين الذبح او التصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام * والتي توجب اقل من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة او جرادة فيتصدق بما شاء * والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله او قريب منه فان بلغت هديا فله الخيار ان شاء اشتراه وذبحه او اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع او صام عن طعام كل مسكين يوما وان فضل اقل من نصف صاع تصدق به او صام يوما وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وليس وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع وان صال لا شيء بقتله ولا يجزي الصوم بقتل الحلال صيد الحرم ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه

وقيد بالعضو لان تطييب ما دونه فيه صدقة (قوله او خضب رأسه بحناء) رفيق أما المتلبد ففيه دمان در (قوله ونحوه) كشيرج وان كان خالصا (قوله أو لبس مخيطا) اي لبسا معتادا فلو اتزر به أو وضعه على كتفيه فلا شيء عليه (قوله او ستر رأسه) اي بعتاد فلو ستره بحمل اجانة او عدل فلا شيء عليه (قوله يوما كاملا) اي او ليلة كاملة والزائد على اليوم كاليوم وان نزعه ليلا وأعاده نهارا ما لم يعزم على ترك لبسه عند النزع فان عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كغير الاقزع اولا (قوله او حلق ربع رأسه الخ) اي ازال ربع رأسه او ربع لحيته (قوله او محجمه) عطف على ربع اي او احتجم والافصدقة در (قوله وفي اخذ شاربه حكومة) اي حكومة عدل كذا في السيد والذي في التنوير ان فيه صدقة ولعل مراده بالحكومة ان ينظر العدل ما مقداره من ربع اللحية فيؤخذ من الدم بحسابه (قوله بنصف صاع) الباء للتصوير او الصدقة بمعنى التصدق والباء للتعدية (قوله او وطاف للقدوم او للصدر محدثا) وفي الفتح ولو طاف للعمرة جنبا او محدثا فعليه دم وكذا لو ترك شوطا من طوافها شوطا لانه لا مدخل للصدقة في العمرة (قوله او ترك شوطا من طواف الصدر) عطف على ما تجب فيه صدقة (قوله وكذا لكل شوط من اقله) اي الصدر وكذا لكل شوط من السبع (قوله فيما لم يبلغ رمي يوم) اما اذا بلغه او أكثره ففيه دم (قوله او حلق رأس غيره) محرما كان ذلك الغير او حلالا وهذا بخلاف ما لو طيب عضو غيره او ألبسه مخيطا فانه لا شيء عليه اجماعا (قوله فهي ما لو قتل قملة) من بدنه او القاها او التي تو به في الشمس لفوت ويجب في الكثير منه وهو ما زاد على ثلاثة نصف صاع ويجب الجزاء في القمل بالدلالة عليه كالصيد (قوله وذبحه) اي في الحرم (قوله وتصدق به) اي أين شاء (قوله لكل فقير نصف صاع) حكمه كالفطرة (قوله أو صام عن طعام كل مسكين يوما) ولو متفرقا (قوله أو صام يوما) كذا لو كان الواجب أقل من الصدقة ابتداء (قوله وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه) فيقوم الصيد سليما وجريحا فيغرم ما بين القيمتين وهذا اذا برئ وبقي أثره والا فلا يضمن لزوال الموجب (قوله ونتف ريشه) أي الذي يخرج به من حيز الامتناع (قوله وكسر بيضه) اي غير المذر (قوله بقتل السبع) المراد به حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا (قوله النابت بنفسه) لكن ان كان ذلك في غير ملك وجبت قيمة واحدة والا فقيمتان قيمة لمالكه واخرى لحق الشرع وتجب القيمة الا فيما جف او انكسر او ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط در واعلم أن شجر الحرم اربعة أنواع ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها بلا جزاء وواحد منها لا يحل قطعها ولا الانتفاع بها بدون الجزاء أما الثلاثة الاول فكل شجر أنبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس وكل شجر أنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبته الناس وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس وأما الواحدة فهي كل شجر نبت بنفسه وهو ليس من جنس ما ينبته الناس ذكره السيد (قوله